

1501447-75.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de arma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501447-75.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1501447-75.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e de extorsão qualificada por restrição de liberdade da vítima contra Jailton Alves dos Santos em 22 de junho de 2022.

De acordo com a denúncia, (I) no dia 22 de junho de 2022, por volta de 15h30min, no Bairro Caiubi, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo em concurso com ao

menos três indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade de Jailton Alves dos Santos, um caminhão Mercedes Bens, placas PJIIF61, e seu respectivo documento, pertencentes à Maria de Lourdes Barreto do Monte Valadão, bem como um telefone celular pertencente a Jailton Alves dos Santos; e, (II) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, agindo em concurso com ao menos três indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, restringiram a liberdade de Jailton Alves dos Santos e o constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, e com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a fornecer senhas e a realizar transferências bancárias no valor total de R\$ 11.980,00, sendo que a restrição da liberdade da vítima era condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Narra a peça acusatória que o denunciado e ao menos outros três roubadores não identificados resolveram praticar roubo e extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima com a utilização de armas de fogo. Nesse contexto, no dia do evento, os ladravazes ofereceram um serviço de frete a Jailton, motorista de caminhão, por meio do aplicativo Whatsapp, induzindo-o a comparecer na Vila Industrial, bairro Caiubi, nesta cidade e comarca, de onde supostamente sairia o carregamento. Quando a vítima lá chegou, dois dos comparsas solicitaram a documentação do caminhão e, instantes depois, renderam a vítima, anunciando o assalto e apontando-lhe duas armas de fogo. Ato contínuo, CARLOS adentrou ao caminhão subtraído, passando a conduzi-lo, sendo que o levaria até a cidade de Santa Isabel (SP). Em seguida, os dois roubadores que abordaram inicialmente Jailton o colocaram em um carro de passeio, onde estava outro roubador, e o fizeram de refém, sempre ameaçando-o com as armas de fogo. Nesse cenário, os ladravazes subtraíram o telefone celular de Jailton e o obrigaram a fornecer a senha do telefone e de suas contas bancárias, ocasião em que efetuaram transferências no valor total de R\$ 11.980,00. Na sequência, os três roubadores circularam com Jailton por cerca de 20 minutos e em seguida o levaram até uma casa, onde permaneceu cativo por cerca de 5 horas – após o período cativo, os ladravazes conduziram-no até a estação ferroviária de Calmon Viana, nesta comarca, onde o liberaram. Ocorre que a Polícia Militar, em patrulhamento preventivo pelas rodovias estaduais, abordou o denunciado quando ele conduzia o caminhão, por volta de 16h30min, ocasião na qual ele confessou participação no roubo, inclusive indicando que o motorista do automotor estava sendo feito de refém, procedendo-se, portanto, à prisão em flagrante de CARLOS.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (págs. 77/78), o réu foi regularmente citado em 18 de julho de 2022 (pág. 91) e apresentou resposta à acusação (pág. 91).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A vítima JAILTON ALVES DOS SANTOS declarou que descarregou uma carga de melão na Ceagesp, em São Paulo e ficou aguardando carga para retornar ao estado da Bahia. Enquanto consultava eventual proposta pelo aplicativos WhatsApp e "frete brás", por

volta das 12h, recebeu proposta para retirar carga de esquadrias no Município de Itaquaquetuba. Ao estacionar, dois indivíduos, armados, anunciaram o assalto e o colocaram em um veículo de cor branca, sendo que um terceiro indivíduo encontrava-se ao volante e, já com a cabeça abaixada, a partir de então começou a receber ameaças de morte. Afirma que circulou no interior do veículo de cor branca cerca de 20 (vinte) minutos, sendo colocado no interior de uma casa, no 2º andar do imóvel, permanecendo em cárcere privado por volta de 5 horas e que somente no período noturno foi novamente colocado no veículo branco e em seguida deixado em frente a uma estação no município de Poá. Ordenaram que pegasse o trem e que não pedisse ajuda a ninguém. Deveria ir até a cidade de Mogi das Cruzes. Recebeu ajuda na bilheteria da Estação de Trem e telefonaram para a Polícia. Soube que seu caminhão havia sido encontrado. Ao chegar na unidade policial não reconheceu o réu, pois em razão das ameaças de morte foi determinado que não olhasse para os indivíduos. Informou que os indivíduos em posse de seu celular e com seus dados bancários realizaram transferência no valor de R\$ 11.980,00 (onze mil, novecentos e oitenta reais). Por fim, recuperado, o caminhão lhe foi entregue. Solicitaram suas senhas para desbloqueio de senha e realização de transação bancária. Não conseguiam fazer a transferência com os números indicados. Era possível somente fazer a transferência através da colocação da impressão digital. Minutos depois, um dos roubadores compareceu no cativado. Estava muito nervoso e tremia, mas a transferência foi realizada. Foram exibidas fotografias da pessoa presa, mas não reconheceu o réu. As fotografias eram de pessoas brancas e quem abordou a vítima era uma pessoa morena e outra pessoa negra.

A testemunha FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA ALMEIDA, policial rodoviário, informou que na data dos fatos, por volta das 16h30min, em patrulhamento na Rodovia Ayrton Senna, avistaram um caminhão Mercedez Benz, cor vermelha, e tendo em vista que o veículo é visado por quadrilhas de roubo de caminhões, resolveu realizar sua abordagem, e que tão logo acionado os dispositivos indicadores para a parada, o veículo empreendeu fuga em alta velocidade, contudo, acabou alcançado, abordado e detido. Não foi encontrada arma de fogo e não havia nada de irregular quanto ao emplacamento do veículo. Indagado acerca do motivo da fuga, confessou que o caminhão era produto de roubo e que o motorista estaria em cativado com integrantes da quadrilha. Sua função seria a de conduzir o veículo até Santa Isabel e receberia a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Declarou ainda que a vítima confirmou ter sido vítima do golpe do carroto falso através do aplicativo "frete brás", que permaneceu por horas no cativado e que não teria condições de proceder ao reconhecimento do acusado em face das ameaças de morte e, por conta disso, permaneceu de cabeça baixa.

A testemunha ACÁSSIO LUIZ PEDROSO, também policial rodoviário, confirmou o depoimento prestado por seu colega, relatando as circunstâncias de espaço e tempo já apontadas. O veículo é muito visado e a forma como estava transitando, colocava em risco outros usuários da rodovia. O réu estava na posse de alguns documentos do motorista do caminhão.

Enfim, ao ser interrogado, o réu CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES afirmou que conta com 30 anos. Estava perto da casa de sua mãe. Receberia a quantia de R\$ 2.000,00 para levar o caminhão de um lugar para outro. Isso aconteceu de manhã. O caminhão estava estacionado e a chave estava na ignição. Pegou o caminhão para levar para o local indicado. Se parasse o caminhão onde estava a rotatória, fecharia a rodovia. Aumentou a velocidade para chegar ao local e parar para ser abordado. Trabalhava prestando serviços para seu pai no Mercado Livre. Trabalhava com o pai fazendo entregas.

Passo a valorar a prova.

A materialidade delitiva do crime de roubo do caminhão de marca Mercedez Bens, placas PJIF61, pertencente à vítima Maria de Lourdes Barreto do Monte Valadão foi

devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 17, referente ao caminhão subtraído, bem como pelo depoimento da vítima Jailton Alves dos Santos. A autoria delitiva, por sua vez, foi comprovada pelo depoimento das testemunhas Fabrício Ferreira de Souza Almeida e Acássio Luiz Pedroso, que surpreenderam o acusado na direção do caminhão subtraído e procederam à sua prisão em flagrante delito. De mais a mais, o acusado confessou ser um dos autores do crime.

Não procede a tese defensiva de desclassificação para o delito de receptação. Em interrogatório, o acusado declarou que aceitou conduzir o caminhão no dia do fato, no período da manhã, ou seja, antes da prática delitiva, não sendo crível que, nesse momento, não tenha tomado conhecimento a respeito do crime que seria cometido. Ademais, conforme o boletim de ocorrência (pág. 12), a prisão em flagrante do acusado ocorreu logo após a prática do crime. Tais fatos evidenciam que, antes do roubo do caminhão, havia convergência de consciência e de vontade do acusado com os demais coautores, sendo a condução do caminhão subtraído sua contribuição objetiva para a prática do crime em questão. Ainda que o acusado não tenha realizado a ação do injusto imputado, ele contribuiu objetivamente para sua realização, e as provas produzidas indicam que ele tinha conhecimento do plano do fato em relação à subtração do caminhão e aderiu à conduta dos demais agentes, de modo que deve ser responsabilizado pela prática do crime de roubo praticado, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

Por outro lado, impõe-se a absolvição do acusado em relação às demais imputações.

Não há prova da materialidade delitiva dos crimes de roubo e de extorsão praticados contra a vítima Jailton Alves dos Santos, já que o telefone celular subtraído não foi localizado e transferência bancária supostamente realizada pela vítima não foi comprovada.

Embora a obtenção de vantagem financeira no crime de extorsão seja dispensável para o consumação do crime, no presente caso a imputação constante da denúncia narra que foram efetuadas transferências da conta da vítima no valor total de R\$ 11.980,00, mas nenhuma prova dessas transferências foi trazida aos autos. O Ministério Público requereu prazo para juntar documentação referente a essa transferência (pág. 213), mas não produziu a prova.

De mais a mais, ainda que se considerasse o depoimento da vítima como prova suficiente da materialidade delitiva, igualmente se impor a absolvição do acusado, já que não foi produzida prova do vínculo subjetivo dele com os demais agentes em relação a essas duas imputações, tampouco qualquer contribuição objetiva por ele realizada para a execução desses delitos.

É cediço que o concurso de agentes exige uma convergência subjetiva e objetiva dos coautores para realizar determinado crime. A divisão funcional do trabalho na coautoria implica contribuições diferenciadas para a obra comum, tanto do ponto de vista subjetivo (planejamento) como do ponto de vista objetivo (execução). No presente caso, a prova produzida não aponta que o acusado integrou a decisão comum para a prática desses delitos, tampouco que tenha realizado qualquer contribuição para sua execução.

Com efeito, do ponto de vista objetivo, apenas é coautor aquele que realiza um aporte que seja necessário para levar adiante o fato na forma concretamente planejada, de modo que, sem esse aporte na etapa executiva, o plano estaria frustrado. Nesse cenário, em relação à subtração do telefone celular de Jailton e do alegado constrangimento a que ele foi submetido para fornecer senhas e realizar transferências bancárias, inexistiu qualquer contribuição do acusado, já que ele não

estava no local e, portanto não participou do emprego da grave ameaça, tampouco realizou qualquer aporte que viabilizasse a sua execução.

A atuação do acusado, pelo menos de acordo com as provas produzidas na fase de instrução, foi restrita à subtração do caminhão pertencente à vítima Maria de Lourdes. O acusado sequer estava presente quando da prática do roubo e da extorsão contra Jailton, e não há nenhuma prova indicativa de que tais delitos integrassem o plano delitivo previamente traçado. Não cabe, no processo penal, qualquer presunção contra aquele a quem se imputa a prática de um injusto penal, salvo a de inocência.

Em suma, a prova produzida abarca apenas a participação do acusado na subtração do caminhão pertencente a Maria de Lourdes, inexistindo prova da materialidade delitiva e da contribuição objetiva ou subjetiva do acusado em relação à subtração do telefone celular de Jailton e do constrangimento contra ele realizado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime que lhe foi imputado, mas é inviável a diminuição da pena, ante a vedação da redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena-base.

Na terceira fase, incidem três causas de aumento de pena: o concurso de argentes, a restrição de liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Deve prevalecer, portanto, a causa que mais aumenta a pena, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 2/3, resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Estabeleço o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, diante da gravidade do crime praticado, cometido com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e, por outro lado, ABSOLVÊ-LO quanto às imputações de roubo e extorsão praticados contra Jailton Alves dos Santos, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado, já que permanecem o *fumus commissi delicti* e o *periculum libertatis*, bem como a impossibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares pessoais.

Expeça-se guia de recolhimento (provisória, caso haja interposição de recurso, ou definitiva, caso haja formação de coisa julgada).

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA